

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

LAURA G. YDRACH VIVONI
DEMANDANTE

v.

JOHN O'GRADY
DEMANDADO

MUNICIPIO DE SAN JUAN,
AUTORIDAD DE ENERGIA
ELECTRICA Y LUMA ENERGY, LLC
PARTE INDISPENSABLE

CIVIL NÚM:

SALÓN:

SOBRE: *INJUNCTION*
PRELIMINAR Y PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, la parte demandante de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. **INTRODUCCION:**

El presente caso es una petición, bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, para solicitar, entre otras cosas, que se paralice inmediatamente una obra y uso no autorizado en una residencia que ubica en la Urbanización Santa Teresita, en San Juan; y que se demuela la construcción ilegal hecha en la colindancia con las propiedades adyacentes, por no contar con permiso para ello por no respetar las condiciones restrictivas que a su finca afectan. Se solicita además una sentencia declaratoria e *injunction* permanente para que la parte demandada se vea forzada a cumplir con las condiciones restrictivas de colindancia que rigen en la urbanización donde ubica la propiedad.

II. **JURISDICCION Y COMPETENCIA**

La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia es la sala con jurisdicción y competencia para atender el presente recurso de Sentencia Declaratoria y Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente bajo el artículo 14.1 de la Ley 161-2009, puesto que la propiedad objeto de la violación a ley ubica dentro del término

territorial de San Juan.

III. LAS PARTES

1. La parte demandante, Laura Ydrach Vivoni, es residente de la 2158, calle Teniente Lavergne, Urb. Santa Teresita, San Juan Puerto Rico 00913. El número de teléfono de la parte demandante es (787) 998-1419. La demandante es la colindante posterior a la propiedad del demandado.
2. John O'Grady, es residente del estado de Nueva York y propietario de la propiedad en 2159 calle Loíza, Urb. Santa Teresita, Santurce Puerto Rico 00913.
3. La parte indispensable, Municipio de San Juan, es un municipio debidamente organizado con capacidad jurídica para demandar y ser demandado. Su dirección física es: Calle Luna 151, Casa Alcaldía, San Juan, PR 00902 y dirección postal: PO BOX 70179, San Juan, Puerto Rico 00936-8179. Número de teléfono es (787)480-2558.
4. Miguel Romero Lugo, es el actual alcalde del municipio de San Juan por cuanto se incluye y trae al pleito en su capacidad oficial como Alcalde y dirigente del Municipio de San Juan. Su dirección física es: Calle Luna 151, Casa Alcaldía, San Juan, PR 00902 y dirección postal: PO BOX 70179, San Juan, Puerto Rico 00936-8179. Número de teléfono es (787)480-2558.
5. La parte indispensable, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y LUMA Energy, LLC son entidades con capacidad para demandar demandadas, siendo cuales quiera de estas la beneficiaria a favor de la servidumbre objeto de la presente demanda. La dirección de LUMA Energy es P.O. Box 9100, San Juan, P.R. 00908.
6. Oficina de Permisos de San Juan y su directora Gladys Maldonado, ha sido delegada con jurisdicción para otorgar los permisos necesarios, así como la revisión de las querellas presentadas por la parte demandante en contra de la parte demandada en torno al alcance de la construcción siendo llevada a cabo.

IV. HECHOS RELEVANTES Y PERTINENTES AL RECURSO SOLICITADO

7. La demandante, Laura Ydrach Vivoni reside en la propiedad ubicada en el 2158 de la calle Teniente Lavergne de la Urbanización, desde el 1976 año en que adquirió la

propiedad. Dicha propiedad colinda en el lado posterior inmediatamente con la propiedad de la parte demandada ubicada en 2159 calle Loíza de la Urbanización.

8. El 23 de enero de 2023 la parte demandada John 'O Grady adquirió la propiedad ubicada en 2159 calle Loíza mediante la escritura número 5 de 23 de enero de 2023 sobre Compraventa ante la notario Damarie Rosario Gonzalez. La descripción registral de la misma es:

"Urbana: URBANIZACION SANTA TERESITA de Santurce Norte. Solar: 71. Cabida: 523.11 Metros Cuadrados. **Solar número 71** de la Manzana H de la Urbanización Santa Teresita, sito en Santurce, compuesto de 523.11 metros cuadrados, colindando por el Norte, en 15.13 metros solares 81 y 82 de la Urbanización; por el SUR en 15.00 metros con la carretera Insular #57 que conduce de Santurce a Carolina; por el OESTE en 34.532 metros con solar #70 de la Urbanización y por el ESTE en 35.160 metros con solar #72 de la Urbanización.-----
CARGAS: Afecta por su procedencia a Servidumbre a favor de Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, según inscripción 1; Condiciones restrictivas sobre edificación, según inscripción 1.-----
Finca 11977 de Karibe, Demarcación SJ0103- Santurce Norte". **énfasis suplido**

9. De un estudio de los documentos registrales de la finca 11977, antes descrita, surge que en cada inscripción se hace referencia a las condiciones restrictivas sobre edificación que surgen desde la primera inscripción de esta. Esto se refiere a las condiciones restrictivas de uso y edificación que surgen de la Escritura Núm. 9 del 23 de abril de 1949 sobre Urbanización y Venta Condominios otorgada ante el Notario Enrique Córdova Díaz y constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. (**Véase, Anejo I** - Escritura Núm. 9)
10. Expresamente dicta el párrafo Sexto, inciso B (pág. 40 de la citada escritura número 9):

"No se podrá construir edificación de clase alguna sino a dos metros de distancia de la línea de las colindancias laterales (border line) por un costado y tres metros por otro costado y a no menos de tres metros de distancia del borde interior de la acera y no menos de quince pies de distancia de su colindancia posterior. El garage y cuarto para el servicio en estos solares podrán ser construidos en la línea de la colindancia siempre y cuando se construyan en el fondo del solar. -----
---En los solares números 67,68,69,70,**71**,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,154,155, o sea los solares afectos a servidumbre de paso de línea de distribución establecida a favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico mediante la escritura número siete , otorgada en San Juan Puerto Rico ante el notario Antonio M. Bird, el quince de marzo de 1948, **no podrán construirse estructuras permanentes en las fajas de terreno de cinco pies de ancho afectas por dicha servidumbre** y además no se permitirá plantación alguna en dichas fajas de

terreno que llegue a una altura mayor de ocho pies de la distancia vertical del alambre mas bajo de las mencionadas líneas, quedando sujetos dichos solares también a los demás términos y condiciones estipulados en dicha escritura de servidumbre." ***Énfasis suplido.***

11. La parte demandada lleva más de 1 año realizando obras y construcción en su propiedad así como también en contra y sobre la colindancia de la parte demandante, no respetando los cinco pies destinados en su propiedad como servidumbre a favor de Fuentes Fluviales. Tanto así, que material de obra y construcción suele caer dentro de la propiedad de la demandante. Dichos actos sobre la colindancia son a todas luces ilegales. Ante ello, la parte demandante presentó una querella ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, el 6 de agosto de 2024, querella Núm 24 OP-66321QC-SJ.
12. La Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, realizó la investigación encontrando que la parte demandante infringió el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios.
13. Como consecuencia de dicha investigación el 14 de agosto de 2024, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan notificó al demandado mediante carta de 6 de septiembre de 2024 que en efecto se encontraba en violación al código de construcción, y por consiguiente al artículo 9.12 de la Ley 161-2009, supra, toda vez que no tena permiso de construcción para dicha obra en la parte posterior de la propiedad. Sin embargo, dicha carta fue enviada por error al vecino colindante, por lo cual el 24 de septiembre de 2024 el Municipio de San Juan notifica al demandado John 'O Grady a la dirección correcta. ***Véase Anejo II***, Copia de Carta de 6 de septiembre de 2024 y ***Anejo III*** Copia Carta de 24 de septiembre de 2024 de la Oficina de Permiso de Municipio de San Juan dirigida a John O'Grady.
14. Específicamente dicha investigación señala que el demandando se encuentra construyendo una piscina y "accesorio" en el patio posterior sin contar con el correspondiente permiso para ello. Es precisamente dicha construcción "accesoria" posterior la cual a demandante ha levantado ante la Oficina de Permisos objeción en múltiples ocasiones pues se encuentra sobre la servidumbre y verja propiedad de

la aquí demandante, lo cual resultaba difícil creer que contaran con un permiso para ello.

15. El Artículo 9.12. — Permisos y suministro de servicios básicos. (23 L.P.R.A. § 9019k) A partir de la vigencia de esta Ley: (a) Todo **uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios** en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia, Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.
16. A pesar de la notificación emitida por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, la parte demandada ha continuado su construcción ilegal.
17. El 13 de mayo de 2025, la parte demandante a través de la representación legal que suscribe se comunicó con la Directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, Gladys Maldonado, para dejarle saber que la obra continuaba en marcha, y ver si había sucedido algo adicional con el caso y si se le mandaría a paralizar la obra.
18. Al presente, la obra no ha sido paralizada, ni multa alguna impuesta a la parte demandada.

VI. PRIMERA CAUSA DE ACCION: INJUNCTION ESTATUTARIO PARA REQUERIR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS NO AUTORIZADAS Y LA DEMOLICION DE LAS EDIFICACIONES QUE NO FUERON CONTEMPLADAS NI AUTORIZADAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE LA SERVIDUMBRE, Y SU RESTABLECIMIENTO A SU ESTADO ORIGINAL.

16. Se incorporan por referencia todas las alegaciones anteriores, como si hubiesen sido aquí traídas nuevamente.
17. La demandante, comparece ante este Honorable Tribunal procurando un *injunction* estatutario para solicitar la paralización inmediata de las obras, por estas constituir una construcción no autorizada, y además solicita la demolición de las edificaciones.
18. EL artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, dispone en lo pertinente:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente

afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes**, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado** O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción**, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

....

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

23 L.P.R.A. § 9024 (énfasis suplido).

19. Como puede observarse, en este artículo se establece un *interdicto* de índole estatutario como mecanismo adecuado para solicitar la revocación de aquellos permisos que hayan sido otorgados, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; y para la paralización de un uso no autorizado y para **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

20. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que cuando se trate de una petición de *injunction* autorizado expresamente por un estatuto, este no surge de la jurisdicción de equidad de la corte, en virtud del cual el tribunal ordena a una persona bajo apercibimiento de desacato que realice o deje de realizar un acto que infrinja o perjudique el derecho de otro. ARPE v. Rivera, 159 DPR 429, 444 (2003). En esto se diferencia del *injunction* clásico u ordinario. **Tampoco se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, y solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley.** ARPE. v. Rivera, supra; Pueblo v. A. Roig, Sucrs., 63 DPR 18, 38-39 (1944).

21. Lo único que requiere el Art. 14.1 es que cualquier persona legitimada para llevar a cabo dicha acción deberá traer a la consideración del Tribunal los siguientes dos factores: (1) que determinada persona está realizando un uso o una obra, y (2) que la

persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a una ley o un reglamento de planificación. Véase, ARPE v. Rivera, *supra*, en la pág. 453; ARPe v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793(1991).

22. En el presente caso, se desprende que la parte demandada John O'Grady ha cometido y/o está cometiendo varias acciones que facultan a este Honorable Tribunal a expedir el recurso que se está solicitando. Por su parte, la parte demandada continúa llevando a cabo su construcción para la cual no cuenta con permiso.

23. En vista de que el Art. 14.1(2) de la Ley 161-2009, *supra*, autoriza a este Honorable Tribunal a ordenar la "paralización de un uso no autorizado" y la demolición de obras no autorizadas, y que ha quedado claro que la parte demandada no cuenta con un permiso que le autorice a llevar a cabo las obras detalladas, y procede que este Honorable Tribunal ordene inmediatamente la paralización de la construcción de las obras no autorizadas. Además, procede la demolición de las edificaciones para los cuales el Municipio de San Juan les ha indicado no contar con permisos.

VII. SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN: SENTENCIA DECLARATORIA E INJUNCTION PERMANENTE

24. Se incorporan por referencia todas las alegaciones anteriores, como si hubiesen sido aquí transcritas nuevamente.

25. La parte demandante, al igual que cualquiera de los restantes titulares de la Urbanización Santa Teresita, como beneficiarios de las Condiciones Restrictivas, puede ejercer sus derechos derivados de las mismas e imponer las mismas para paralizar las obras realizadas en la propiedad situada en 2159 calle Loíza, Urbanización Santa Teresita, San Juan, PR 00913.

26. En el caso de Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346, nuestro más alto foro expresó que el mecanismo de sentencia declaratoria era el procedimiento judicial mediante el cual se determina la vigencia de las servidumbres en equidad, en específico en el caso que se pretendiera llevar a cabo un acto o construcción que estuviese expresamente prohibido por las mismas.

27. Debido a la actitud temeraria demostrada por la parte demandada, que, aun conociendo que no cuenta con un permiso de construcción y la existencia de las

Condiciones Restrictivas sobre la propiedad y el efecto y alcance de las prohibiciones de las mismas, han llevado a cabo obras no autorizadas por lo que la parte demandante le solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal a que emita una sentencia declaratoria e *injunction* permanente con el fin de que se impida permanentemente la construcción a menos de cinco pies de la colindancia respetando así las servidumbres, que están gravadas por las Condiciones Restrictivas.

28. Dicha sentencia declaratoria y/u orden de *injunction* permanente debe de incluir, aunque no limitarse a, lo siguiente: (1) ordenarle a la parte demandada, que cese las obras no autorizadas; (ii) ordenarle a la parte demandada, a cesar cualquier actuación dirigida a violentar o menoscabar las Condiciones Restrictivas, que violenten la distancia y espacio de la servidumbre y (iii) restablecer la propiedad para que cumpla con las Condiciones Restrictivas y demoler cualquier edificación que no cumpla con estas, entiéndase toda construcción realizada sin permiso y sobre la servidumbre.

29. Por último, se solicita respetuosamente que se dicte la orden de hacer o desistir sin requerir prestación de fianza alguna ya que se cumple con la excepción dispuesta en la Regla 56.3(a) de Procedimiento Civil, *supra*. Así pues, con la presente Demanda se acompañan documentos, suscritos ante notario, de los cuales surgen las Condiciones Restrictivas impuestas sobre la propiedad situada en 2159 Loíza, Urbanización Santa Teresita, San Juan, PR, 00913 y los cuales demuestran que la parte demandada tiene derecho a exigir el cumplimiento con las Condiciones Restrictivas antes discutidas.

VIII. CONCLUSIÓN Y SUPLICA

30. A raíz de lo antes expuesto, es claro que se dan todas las condiciones para que este Honorable Tribunal declare CON LUGAR la Demanda de epígrafe y emita un *interdicto estatutario* bajo el palio del Art. 14.1, *supra*, para que se prohíba la culminación de las obras restantes en la propiedad situada en 2159 Calle Loíza, Urbanización Santa Teresita, San Juan, PR, 00913 y se ordene la demolición de las edificaciones que no fueron autorizadas ni estaban contempladas en los planos y diseños mediante los cuales se procuró el permiso de construcción. De igual forma, se solicita muy respetuosamente que se declare CON LUGAR la causa de acción de Sentencia

Declaratoria e Injunction Permanente, declarándose vigentes, válidas y oponibles contra tercero, las Condiciones Restrictivas y servidumbre en equidad pactadas en la Escritura Número 9 del 23 de abril de 1949 sobre segregación y urbanización otorgada ante el Notario Enrique Córdova Díaz. Procede además la indemnización la parte demandante Sra. Laura Ydrach por los daños que ha sufrido en el patio y verja posterior.

(i) se determine que las obras no autorizadas, no cumplen con las Condiciones Restrictivas y además las viola totalmente y, por tanto, se emita una Orden y Mandamiento para que así se haga constar en los libros del Registro de la Propiedad

(ii) se ordene la demolición de las edificaciones que se construyeron sin permiso y sobre la servidumbre

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior y **declare CON LUGAR la Demanda** de epígrafe, y consecuentemente, **emita un *interdicto estatutario* bajo el palio del Art. 14.1 de la Ley 161- 2009, *supra***, para que se prohíba la culminación de las obras restantes en los predios del solar en 2159 Calle Loíza, y que se ordene la demolición de las edificaciones que no fueron autorizadas ni estaban contempladas en los planos y diseños mediante los cuales se procuró el permiso de construcción. Esto además de la indemnización a la Sra. Ydrach por los daños que ha experimentado en el patio y verja posterior de su casa. De igual forma, se solicita muy respetuosamente que se declare CON LUGAR la causa de acción de Sentencia Declaratoria, declarándose vigentes, válidas y oponibles contra tercero, las Condiciones Restrictivas y servidumbre en equidad pactadas en la Escritura Número 9 del 23 de abril de 1949 sobre urbanización y venta otorgada ante el Notario Enrique Córdova Díaz y, por tanto, se emita una Orden y Mandamiento para que así se haga constar en los libros del Registro de la Propiedad con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En San Juan, Puerto Rico hoy 30 de diciembre de 2025.

f/ Laura G. Rechani Ydrach

RUA Núm. 15404

MARTÍNEZ-MALDONADO & VIENTÓS-ORTA, LLC

PO BOX 270341

San Juan, Puerto Rico 00928-3341

Tel: (787) 509-9509

(787) 998-1419

Email: lrechani@gmail.com

Laura Ydrach v. John O’Grady
Page 10 of 10